

이 책에 쓰인 약어

가담	가등기담보 등에 관한 법률
가등	가족관계의 등록 등에 관한 법률
가소	가사소송법
공익사업	공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률
공장저당	공장 및 광업재단 저당법
공탁	공탁법
공탁규	공탁규칙
관세	관세법
관할규	민사 및 가사소송의 사물관할에 관한 규칙
광업	광업법
국당	국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률
국세기	국세기본법
국토계획	국토의 계획 및 이용에 관한 법률
노조	노동조합 및 노동관계조정법
도로	도로법
민	민법
민비	민사소송비용법
민비규	민사소송비용규칙
민사공조	국제민사사법공조법
민소	민사소송법
민소규	민사소송규칙
민전	민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률
민전규	민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙
민조	민사조정법
민조규	민사조정규칙
민집	민사집행법
민집규	민사집행규칙
법정질서규	법정 등의 질서유지를 위한 재판에 관한 규칙
법조	법원조직법
보관금규	법원보관금취급규칙
부등	부동산등기법
부등규	부동산등기규칙
비송	비송사건절차법
사보규	사법보좌관규칙
상	상법

상임상가건물 임대차보호법
 상임령상가건물 임대차보호법 시행령
 선박선박법
 소액소액사건심판법
 소촉소송촉진 등에 관한 특례법
 수산업수산업법
 신탁신탁법
 열람규재판기록 열람·복사 규칙
 인지민사소송 등 인지법
 인지규민사소송 등 인지규칙
 입목입목에 관한 법률
 자동차관리자동차관리법
 자동차관리령자동차관리법 시행령
 자동차저당자동차 등 특정동산 저당법
 자산관리공사한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률
 재판사무규법원재판사무 처리규칙
 주임주택임대차보호법
 주임령주택임대차보호법 시행령
 지방세지방세법
 지방세규지방세법 시행규칙
 지방세기지방세기본법
 지방세령지방세법 시행령
 질서질서위반행위규제법
 집합건물집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률
 채무자회생채무자 회생 및 파산에 관한 법률
 특허특허법
 하천하천법
 항공항공안전법
 항공규항공안전법 시행규칙
 행소행정소송법
 행정절행정절차법
 헌헌법
 헌재헌법재판소법
 형소형사소송법

재민 61-2국고금 압류

재민 62-9강제집행이 불능된 경우 집행력 있는 집행권원의 반환

재민 63-11임의경매 압류등기후의 제3취득자와 그 등기후 배당요구한 제3채권자와의 우선관계

재민 63-16공동광업권 지분의 강제경매 가부

재민 63-20 당사자가 사망하고 그 상속인의 생존여부도 분명치 않을 경우의 사건처리 방법
 재민 64-2 별과금 징수를 위한 강제경매신청의 적격자
 재민 64-10 피담보채권이 비금전채권인 경우의 임의경매신청에 있어서 채권액 표시
 재민 66-3 경매절차완결후 매각허가결정이 취소되고 매각불허가결정이 확정된 이후의 처리절차
 재민 69-1 수개의 저당권에 기하여 1개의 경매신청을 하는 경우의 첨부인지역
 재민 72-1 법무사의 집행사건 대리 거부
 재민 74-2 과수원의 평가 방법
 재민 76-7 합필된 부동산에 대한 경매절차
 재민 77-2 집행관의 위임인 확인
 재민 77-4 집행기록 폐기후의 경매개시결정등기 말소등기
 재민 79-5 집행관에게 지급할 부동산 경매수수료의 예납 및 지급에 관한 예규
 재민 79-7 민사보관물관리에 관한 예규
 재민 80-2 소송비용액 확정결정에 대한 집행문부여
 재민 80-11 채권일부가 강제집행된 경우 집행력있는 집행권원 반환
 재민 81-13 수개의 법원에서 발한 압류명령에 의한 압류경합시의 배당에 관한 타법원의 기록처리
 재민 81-15 국가가 제3채무자인 경우의 송달
 재민 84-10 주택임대차보호법 제8조에 관한 질의회답
 재민 84-13 추심권 포기로 인한 집행력있는 정본의 반환
 재민 86-6 "담보가등기"의 개념에 관한 질의회답
 재민 87-9 수개의 집행권원에 기하여 1건으로 채권압류 및 추심(전부)명령을 신청할 경우 불일 인지액
 재민 91-1 민사접수서류에 불일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규
 재민 91-2 부동산경매에서 우선채권간의 배당순위
 재민 91-3 이중경매개시결정과 경매신청의 취하
 재민 91-4 채무불이행자명부의 관리에 관한 사무처리지침
 재민 91-5 부동산경매사건의 진행기간 등에 관한 예규
 재민 91-6 채무불이행자명부 등재신청사건의 처리에 관한 지침
 재민 92-2 집행사건에 있어서 배당액등의 공탁 및 공탁배당액등의 관리절차에 관한 예규
 재민 92-3 매각장소의 질서유지에 관한 예규
 재민 92-7 매각허부결정에 대한 즉시항고기간 도과후에 즉시항고가 제기된 경우의 처리요령
 재민 94-3 임금 또는 퇴직금 채권에 대한 가압류 등 재판서에 있어서의 채무자 표시에 관한 지침
 재민 95-2 매각허가결정에 대하여 보증의 제공이 있음을 증명하는 서류를 첨부하지 아니하고 항고
 를 한 경우의 업무처리요령
 재민 97-6 민사신청서 양식에 관한 예규
 재민 97-8 부동산 경매·입찰 절차에서 현황조사시 유의사항
 재민 97-11 근로자의 임금채권에 대한 배당시 유의사항
 재민 98-6 임차인에 대한 경매절차진행사실 등의 통지
 재민 98-11 수회 매각 및 매각결정기일 일괄 지정방식에 의한 부동산매각절차 진행시 유의사항
 재민 99-1 민사집행법 제5조 제2항에 의한 집행관의 경찰에 대한 원조요청시 업무처리요령
 재민 99-2 집행조서 등에 무인하는 경우의 처리요령

재민 99-4 금융기관의 임의경매 신청시 발송송달에 관한 예규
 재민 2001-4 집행공탁금 출급청구서 교부에 관한 예규
 재민 2003-5 지급보증위탁계약체결문서의 제출에 의한 담보제공과 관련한 사무처리요령
 재민 2004-3 부동산등에 대한 경매절차 처리지침
 재민 2004-6 민사 등 증거목록에 관한 예규
 재민 2006-3 몰수보전에 관한 통지절차
 재민 2013-1 집행법원의 등기촉탁에 관한 업무처리지침
 재민 2015-2 채권배당절차 등에서의 송달비용에 관한 업무처리지침
 재민 2015-3 집행법원의 소유권이전등기촉탁에 관한 업무처리지침
 재민 2020-1 집행법원의 사유신고에 관한 업무처리지침

재일 80-3 1책의 기록에 관하여 수개의 절차에서 동시에 소송이 계속하게 되는 때의 처리요령
 재일 87-4 송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령
 재일 97-2 법원보관금취급규칙의 시행에 따른 업무처리지침
 재일 2002-7 신문공고에 관한 예규
 재일 2003-1 사건별 부호문자의 부여에 관한 예규
 재일 2003-7 재판사무에 관한 문서의 양식에 관한 예규
 재일 2003-8 소송서류 기타 사건관계서류의 접수사무에 관한 처리지침
 재일 2003-9 송달사무처리의 효율화와 업무상 유의사항에 관한 예규
 재일 2003-12 재판서 양식에 관한 예규
 재일 2005-1 금융거래정보·과세정보 제출명령에 관한 예규
 재일 2005-2 재판서·사건기록 등의 보존에 관한 예규
 재일 2006-3 재판서 정보 등의 작성에 관한 예규
 재일 2007-1 재판사무시스템 등을 이용한 공증사무 처리지침
 재일 2008-1 감정인등 선정과 감정료 산정기준 등에 관한 예규
 재일 2012-1 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 업무처리지침
 재일 2012-2 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따른 재판사무 등 처리지침
 재일 2013-2 기록 보존 이후의 제증명 발급에 관한 사무처리지침
 재일 2014-1 국제민사사법공조 등에 관한 예규

행정예규 270 집행관의 신분
 행정예규 297 동산집행사건에 있어서 집행관 수수료 기타 비용의 예납범위 등에 관한 지침
 행정예규 495 집행관이 집행사건을 수임할 경우의 위임인의 확인등
 행정예규 496 집행관 집행미제사건 등 처리지침
 행정예규 787 집행관의 수수료 및 비용 산정기준
 행정예규 948 공탁금지급청구권의 소멸시효와 국고귀속절차
 행정예규 951 공탁관이 배당금수령채권에 대한 압류명령서 등을 접수한 경우의 업무처리지침
 행정예규 952 재판상 담보공탁금의 지급청구절차 등에 관한 예규
 행정예규 980 매각허가결정에 대한 항고시 보증으로 공탁한 현금 또는 유가증권의 지급절차

행정예규 1018 제3채무자의 권리공탁에 관한 업무처리절차
 행정예규 1045 계좌입금에 의한 공탁금출급·회수절차에 관한 업무처리지침
 행정예규 1060 금전채권에 대하여 민사집행법에 따른 압류와 체납처분에 의한 압류가 있는 경우의
 공탁절차 등에 관한 업무처리지침
 행정예규 1061 토지수용보상금의 공탁에 관한 사무처리지침
 행정예규 1111 집행절차에서의 보관업자 등록 등에 관한 예규
 행정예규 1153 공탁사무 문서양식에 관한 예규
 행정예규 1173 집행관 임명에 관한 예규
 행정예규 1200 집행관사무소에 비치할 각종 문서의 양식에 관한 예규
 행정예규 1201 정보처리시스템에 의한 집행관 사무처리지침
 행정예규 1225 공탁관의 사유신고에 관한 업무처리지침

등기예규 453 저당권실행으로 인하여 경락한 부동산의 소유권이전등기와 가처분등기의 말소
 등기예규 881 처분금지가처분등기에 관한 예규
 등기예규 886 민법상 법인의 부동산 취득과 처분 등에 따른 등기예규
 등기예규 1023 가압류기입등기시 청구금액 기재에 관한 사무처리지침
 등기예규 1160 가압류의 피보전채권자 또는 피보전채권의 승계인을 등기권리자로 하는 경매개시결정등
 기에 관한 업무처리지침
 등기예규 1342 소유자표시가 다른 임의경매신청등기촉탁에 의한 등기처리
 등기예규 1344 등기이전청구권에 대한 가압류등기 촉탁
 등기예규 1351 공유지분에 대한 전세권설정등기
 등기예규 1366 일부말소 의미의 경정등기에 관한 사무처리 지침
 등기예규 1367 구분건물의 전유부분에 설정된 근저당권의 실행으로 매각된 경우 건물대지에 대한 소유권
 이전등기 등에 대한 사무처리지침
 등기예규 1368 가압류등기 등이 말소된 경우의 집행법원에 통지
 등기예규 1373 경매개시결정등기 후의 등기사항증명서 송부에 갈음할 통지서
 등기예규 1375 공무원범죄에 관한 몰수특례법 등의 시행에 따른 등기사무처리지침
 등기예규 1378 제3취득자가 매수인이 된 경우의 소유권이전등기 촉탁에 관한 업무처리지침
 등기예규 1389 관할 외 등기소에서의 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여신청 등에 관한 업무처리
 지침
 등기예규 1407 공동저당 대위등기에 관한 업무처리지침
 등기예규 1412 처분금지가처분채권자가 가처분채무자를 등기의무자로 하여 소유권이전등기 또는 소
 유권이전(보존)등기말소등기 신청 등을 하는 경우의 업무처리지침
 등기예규 1413 소유권 이외의 권리의 설정등기청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분등기에 관한 사
 무처리예규
 등기예규 1419 부동산등기특별조치법 및 동법에 따른 대법원규칙의 시행에 관한 등기사무처리지침
 등기예규 1432 채권자대위에 의한 등기절차에 관한 사무처리지침
 등기예규 1462 저당권부채권에 대한 채권담보권의 부기등기에 관한 업무처리지침
 등기예규 1467 전산정보처리조직에 의하여 영구보존문서에 관한 등기사무를 처리하는 경우의 업무처리

지침

- 등기예규 1469 미등기 건물의 처분제한등기에 관한 업무처리지침
- 등기예규 1470 집합건물의 등기에 관한 업무처리지침
- 등기예규 1483 미등기 부동산의 소유권보존등기 신청인에 관한 업무처리지침
- 등기예규 1484 전통사찰 등의 등기신청에 관한 등기사무처리지침
- 등기예규 1500 국세징수법에 따른 공매공고 등기 사무처리지침
- 등기예규 1536 직무집행정지가처분등기 등 재판에 따른 등기에 관한 업무처리지침
- 등기예규 1576 등기신청수수료의 납부 및 환급 등에 관한 사무처리지침
- 등기예규 1604 등기필정보의 작성 및 통지 등에 관한 업무처리지침
- 등기예규 1607 판결 등 집행권원에 의한 등기의 신청에 관한 업무처리지침
- 등기예규 1616 주택법 제61조제3항에 따른 금지사항의 부기등기에 관한 업무처리지침
- 등기예규 1621 법인 아닌 사단의 등기신청에 관한 업무처리지침
- 등기예규 1625 관공서의 촉탁등기에 관한 예규
- 등기예규 1632 가등기에 관한 업무처리지침
- 등기예규 1635 농지의 소유권이전등기에 관한 사무처리지침
- 등기예규 1656 근저당권에 관한 등기사무처리지침
- 등기예규 1662 등기신청수수료 징수에 관한 예규
- 등기예규 1686 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규

일러두기

이 사법자료는 2020년 법원실무제요 민사집행 [I], [II], [III], [IV], [V] 양장판을 보급판으로 제작하였으며, 원본(양장판) 법원실무제요 민사집행 [I], [II], [III], [IV], [V]의 본문 쪽번호를 보급판에 표기하여 제작하였음을 밝혀둡니다.

2020. 10.
사법발전재단

차례

제1편 총 론

제1장 민사집행법 개요 3

- 1. 민사집행법의 제정 연혁 3
- 2. 민사집행법의 편제 3
- 3. 총칙 4
- 4. 강제집행 5
- 5. 담보권 실행 등을 위한 경매 6
- 6. 보전처분 6

제2장 민사집행의 의의와 종류 7

제1절 민사집행의 의의 7

제2절 강제집행 7

- 1. 강제집행의 의의 7
- 2. 강제집행절차와 판결절차의 관계 9
- 3. 강제집행의 종류 10
 - 가. 집행의 대상을 기준으로 한 분류 10
 - (1) 인적집행과 물적집행 10
 - (2) 개별집행과 일반집행 10
 - (3) 동산집행과 부동산집행 11
 - 나. 집행방법을 기준으로 한 분류 11
 - (1) 직접강제, 대체집행, 간접강제 11
 - (2) 본래적 집행과 대상적 집행 11
 - 다. 집행의 효력을 기준으로 한 분류 12
 - (1) 본집행과 가집행 12
 - (2) 만족집행과 보전집행 12
 - 라. 실행될 권리를 기준으로 한 분류(금전집행과 비금전집행) 13

제3절 담보권 실행 등을 위한 경매 15

1. 의의	15
2. 담보권 실행을 위한 경매의 종류	16
3. 형식적 경매의 종류	16
제4절 보전처분의 집행	17
제3장 민사집행의 집행기관	18
제1절 의의 및 종류	18
제2절 집행기관의 관할	18
1. 직무관할	18
2. 토지관할	19
3. 관할을 정하는 표준	19
제3절 집행관	19
1. 의의	19
2. 집행관의 임명과 감독 및 집행관사무소의 설치	20
3. 출장소의 설치와 집행관 직무의 대행	20
4. 집행관의 제척	21
5. 집행관에 대한 수수료 및 비용	22
6. 집행관의 관할	23
가. 토지관할	23
나. 집행에 관한 직무관할	24
(1) 독립의 집행행위	24
(2) 집행법원이 행하는 집행절차에 부수된 행위	24
7. 집행실시에 관한 일반적 절차	24
가. 집행위임	24
(1) 위임자의 능력	25
(2) 집행위임의 방식	25
(3) 집행위임의 거절	26
(4) 집행위임의 취하	26
(5) 집행위임의 효과	26
(6) 특별위임	27
나. 집행일시의 지정, 통지	27
다. 집행현장에서의 절차	27
라. 야간·휴일의 집행	28

(1) 허가신청	28
(2) 재판	28
(3) 허가 없이 공휴일 또는 야간에 한 집행행위	28
마. 채무자·집행 목적물의 조사	28
바. 수색	29
사. 저항의 배제	29
아. 증인의 참여	31
자. 영수증·집행력 있는 정보의 교부	32
(1) 의무를 일부 이행한 경우	32
(2) 제3자가 변제한 경우	32
(3) 공동채무자가 변제한 경우	33
(4) 채무자가 직접 채권자에게 변제한 경우	33
(5) 어음·수표의 경우	33
(6) 채무자의 영수증청구권	33
차. 집행조서의 작성	34
(1) 집행조서 작성 의무	34
(2) 집행조서의 기재사항(민집 10조 2항)	34
(3) 집행참여자의 서명날인을 받지 못한 경우의 조치	35
카. 최고와 통지	36
(1) 집행관이 최고 또는 통지를 하여야 할 경우	36
(2) 최고·통지의 방법과 조서의 작성	36
타. 집행기록의 열람, 등본의 부여	37
8. 집행실시에 대한 불복신청	38
제4절 집행법원	38
1. 의의	38
2. 관할	39
가. 토지관할	39
나. 직무관할	40
(1) 집행행위에 관한 처분	40
(2) 집행행위에 관한 협력	41
다. 시·군법원의 관할에 대한 특례	41
3. 집행법원의 재판	41
가. 집행법원의 심리와 재판의 형식	41
나. 재판의 고지	43

(1) 고지의 방법	43
(2) 외국송달의 특례	43
(3) 신고의무	43
다. 불복신청	44
4. 최고와 통지의 방법	44
가. 최고	44
나. 통지	45
5. 사법보좌관제도	45
가. 의의	45
나. 사법보좌관의 업무	46
제5절 수소법원	48
1. 의의	48
2. 직무관할	48
가. 집행기관으로서 행하는 것	48
나. 집행공조기관으로서 행하는 것	48
3. 수소법원의 재판	49
제6절 그 밖의 집행기관	49
1. 등기관	49
2. 공조기관	49
 제4장 민사집행 전자소송	 50
1. 총설	50
2. 전자소송 준비	51
가. 사용자등록	51
나. 전자소송 동의	52
다. 전자소송인증번호의 부여와 사용	54
3. 전자문서의 접수	54
가. 사건접수	54
(1) 전자접수	54
(2) 종이접수	55
나. 문건접수	55
(1) 전자기록사건	55
(2) 종이기록사건	56
4. 전자기록화	56

가. 대상	56
나. 절차	57
5. 전자적 송달·통지 등	58
가. 전자적 송달·통지	58
나. 전자적 열람	59
다. 전자적 보존	59
라. 재판서 문서고유번호를 통한 당사자 동일성 확인	60

제5장 민사집행에서의 불복방법 61

제1절 집행절차에서의 불복방법 개요	61
1. 민사집행법상의 불복방법 체계	61
2. 민사소송법상 불복방법과의 관계	63
가. 통상항고와 법원사무관등의 처분에 대한 이의신청의 준용 여부	63
나. 재항고와 특별항고의 준용	65
3. 사법보좌관제도의 도입과 불복방법의 변형	65
가. 총설	65
나. 두 가지의 불복유형 등	66
제2절 즉시항고	68
1. 의의	68
2. 즉시항고를 할 수 있는 재판	68
3. 항고권자와 상대방	72
가. 항고권자	72
나. 상대방	72
4. 즉시항고의 제기방법	73
가. 항고장과 항고이유서의 제출(서면주의)	73
나. 항고장의 제출기간 및 제출법원	73
5. 항고이유서 제출의 강제	75
6. 원심법원의 처리	76
가. 즉시항고가 부적법하거나 즉시항고에 흠이 있는 경우	76
나. 즉시항고가 적법한 경우	79
다. 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청의 경우	80
7. 집행정지	81
8. 항고법원의 심리와 재판	82
가. 항고장각하명령	82

나. 항고각하결정	82
다. 항고법원의 심리와 재판	83
라. 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청의 경우	83
9. 항고법원의 재판에 대한 재항고	84
제3절 집행에 관한 이의신청	85
1. 의의	85
2. 이의의 대상	85
가. 집행법원의 집행절차에 관한 재판으로서 즉시항고를 할 수 없는 것	85
나. 집행관의 집행처분, 그 밖에 집행관이 지킬 집행절차	87
다. 집행관의 집행위임의 거부, 집행행위의 지체 및 수수료	87
3. 이의사유	87
4. 이의의 절차	88
가. 관할	88
나. 당사자적격	88
다. 신청과 접수	89
(1) 신청의 방식	89
(2) 신청의 시기	89
(3) 접수	89
라. 심리	90
마. 재판	90
(1) 재판의 형식과 고지	90
(2) 재판의 효력과 주문 기재례	90
(가) 집행관에게 집행을 실시를 명하는 경우	90
(나) 집행관에게 집행위임을 명하는 경우	91
(다) 집행행위를 취소 또는 불허하는 경우	91
(라) 강제집행절차 중 일부를 취소하는 경우	91
(마) 집행관에게 특정한 집행을 명하는 경우	91
(3) 불복방법 등	91
바. 잠정처분	92
사. 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청	92
제6장 집행비용	93
제1절 의의	93
제2절 집행비용의 종류	93

제3절 집행비용의 범위	94
1. 집행준비비용	94
2. 집행실시비용	95
3. 필요한 비용	97
제4절 집행비용의 예납	98
1. 예납	98
가. 총설	98
나. 집행관이 집행기관인 경우	98
(1) 개설	98
(2) 예납하여야 할 비용 및 예납액	99
(3) 예납의무자	99
(4) 예납절차, 예납의 효과, 예납금의 출급	99
다. 법원이 집행기관인 경우	101
(1) 개설	101
(2) 예납하여야 할 비용 및 예납액	102
(3) 예납의무자	103
(4) 예납절차	103
(가) 송달료 이외의 비용예납절차	103
(나) 송달료 예납절차	104
(다) 예납기간	104
(5) 예납금의 출급	108
(6) 예납불이행의 효과	109
2. 예납의 유예	110
가. 예납의 유예를 받는 사람	110
나. 예납유예를 받을 비용의 범위	111
다. 예납유예의 취소	111
라. 유예비용의 추심	111
제5절 집행비용의 부담	112
제6절 집행비용의 추심	113
1. 추심의 방법	113
가. 강제집행비용의 추심	113
(1) 개설	113
(2) 부동산에 대한 강제집행	114
(3) 선박 등에 대한 강제집행	115

(4) 유체동산에 대한 강제집행	115
(5) 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행	115
(6) 동산의 배당절차	117
(7) 금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행	117
(8) 보전집행비용의 추심	118
나. 담보권 실행 등을 위한 경매에서 비용의 추심	118
2. 집행비용액 확정결정	119
가. 신청	119
나. 절차	119
다. 재판	119
라. 불복신청방법	119
마. 집행	120
3. 집행비용의 계산	120
가. 총설	120
나. 각종의 집행에서 집행비용의 계산방법	121
(1) 부동산 강제경매	121
(2) 부동산 강제관리	123
(3) 선박 등에 대한 강제집행	123
(4) 유체동산에 대한 강제집행	123
(5) 동산의 배당절차	124
(6) 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행	124
(7) 담보권 실행 등을 위한 경매	125
4. 집행비용의 계산에 대한 불복신청	125
가. 집행관이 계산한 경우	125
나. 집행법원이 계산한 경우	125
제7절 집행비용의 변상	126
제7장 집행에 관한 담보·보증·공탁	127
제1절 의의	127
제2절 집행에 관한 담보제공의 방법	129
1. 원칙	129
2. 예외	130
3. 담보제공의 방법	131
가. 담보제공명령	131

(1) 현금 공탁에 의한 담보제공의 경우	131
(2) 유가증권 공탁에 의한 담보제공의 경우	132
(3) 지급보증위탁계약체결문서의 제출에 의한 담보제공의 경우	132
(4) 담보액의 결정	138
(5) 담보를 제공하지 아니한 때의 조치	138
(6) 담보물의 변경	138
나. 공탁기관	139
다. 공탁절차	139
라. 제3자 공탁	139
제3절 집행에 관한 공탁의 방법	140
제4절 담보제공 또는 공탁증명서	140
제5절 담보권의 실행, 담보의 취소, 담보의 변경	141

제2편 강제집행

제1장 강제집행 총론	145
-------------------	-----

제1절 강제집행의 요건	145
1. 집행당사자	145
가. 의의	145
나. 집행당사자의 확정	146
다. 집행당사자의 적격과 변동	146
(1) 집행당사자의 적격	146
(가) 적격자	146
(나) 집행당사자적격의 범위	147
(2) 집행당사자 적격자의 변동	151
(가) 집행문부여 전 변동의 경우	151
(나) 집행문부여 후 변동의 경우	153
라. 집행당사자의 능력	156
(1) 당사자능력	156
(2) 집행소송능력	156
마. 집행당사자의 대리	157
2. 집행권원	157
가. 의의	157

나. 집행권원의 내용	158
다. 집행권원의 경합	162
라. 집행권원의 소멸	163
마. 집행권원의 종류	164
(1) 개설	164
(가) 민사집행법과 민사소송법에 규정된 집행권원	164
(나) 민사집행법과 민사소송법 이외의 법률에 규정된 집행권원	164
(2) 확정된 중국판결	165
(가) 중국판결	165
(나) 판결의 확정	166
(3) 가집행의 선포가 있는 중국판결	168
(가) 가집행의 선포를 할 수 있는 경우	168
(나) 가집행 선포의 효력	168
(다) 가집행 선포의 실효	169
(4) 집행판결·집행결정	170
(가) 의의	170
(나) 집행판결의 대상이 되는 외국재판의 범위	171
(다) 관할법원	172
(라) 소제기와 심리 등	173
(마) 판결 등	173
(바) 집행판결 등에 의한 집행	174
(5) 항고로만 불복할 수 있는 재판	174
(가) 의의	174
(나) 종류	175
(다) 집행력	175
(6) 확정된 지급명령	176
(7) 확정된 이행권고결정	177
(8) 확정된 화해권고결정	177
(9) 가압류명령, 가처분명령	178
(10) 집행증서	178
(가) 의의	178
(나) 집행증서의 요건	178
(다) 효력	181
(11) 파산채권자표, 회생채권자표, 회생담보권자표, 개인회생채권자표	183

3. 집행문	184
가. 의의	184
나. 집행문부여기관	186
(1) 원칙	186
(2) 예외	187
다. 집행문부여의 요건	187
(1) 집행권원이 판결인 경우	187
(가) 확정된 중국판결	188
(나) 가집행의 선고가 있는 중국판결	188
(다) 판결의 집행에 조건을 붙인 경우	188
(라) 당사자에게 승계가 있는 경우	191
(마) 집행문의 여러 통 또는 재도(再度) 부여	198
(2) 집행권원이 조서(調書)인 경우	200
(가) 조서의 종류	200
(나) 신청자	200
(다) 부여시기	201
(라) 집행에 조건이 붙은 경우	201
(마) '각종 분쟁조정위원회 등의 조정조서 등에 대한 집행문부여에 관한 규칙'이 적용되는 경우	203
라. 집행문부여의 절차	204
(1) 신청	204
(2) 심사	205
(가) 집행권원 원본과의 대조	205
(나) 확정판결 또는 조서 등이 집행권원으로서 형식적 요건을 구비하고 있을 것	206
(다) 집행권원의 집행력이 유효하게 발생하고 존재할 것	206
(라) 집행에 조건을 붙인 경우에는 조건의 성취를 증명하는 서면의 제출이 있을 것	206
(마) 집행적격 및 피집행적격이 있을 것	206
(3) 집행문부여의 방식	206
(4) 집행문의 문안 기재례	208
(가) 통상적인 문안	208
(나) 재판장(사법보좌관)의 명령에 의하여 부여하는 경우	209
(5) 집행문부여 시의 조치사항	211

(가) 가장 통상적이고 기본적인 문안	212
(나) 재판장(사법보좌관)의 명령에 의하여 내어 주는 경우	212
(다) 채권자가 집행문부여의 소에 의한 승소판결을 받아 신청한 경우	213
(라) 청구권의 일부에 대하여 집행문을 내어 준 경우	213
(6) ‘각종 분쟁조정위원회 등의 조정조서 등에 대한 집행문부여에 관한 규칙’에 의한 집행문부여절차	214
(7) 공증인의 집행문부여절차	214
마. 집행문부여절차에 있어서의 구체절차	215
제2절 강제집행의 신청	216
1. 신청의 방식	216
2. 신청의 요건	216
제3절 강제집행개시의 요건	216
1. 의의	216
2. 적극적 요건	217
가. 집행당사자의 표시	217
나. 집행권원의 송달	218
(1) 송달의 요부	218
(2) 송달절차	219
(3) 송달증명	220
(4) 집행권원의 송달 없이 한 집행행위의 효력	221
다. 집행문 및 증명서의 송달	221
라. 이행일시의 도래	222
마. 담보제공증명서의 제출과 그 등본의 송달	223
바. 반대의무의 이행 또는 이행의 제공	223
사. 집행불능의 증명	225
3. 소극적 요건(집행장애)	226
가. 채무자의 파산	226
나. 채무자에 대한 회생절차의 개시	229
다. 개인채무자를 위한 개인회생절차의 개시	230
라. 강제경매 개시 후 파산 등의 등기가 된 경우	231
마. 특수보전처분의 집행	231
바. 포괄적 금지명령	231
사. 집행채권의 압류 등	232
아. 목적부동산이 공장재단, 광업재단의 일부일 때	233

자. 신탁법상의 신탁재산	233
차. 몰수보전재산	234
제4절 강제집행의 개시 및 종료	235
1. 집행의 개시	235
2. 집행의 종료	236
제5절 강제집행의 정지, 제한, 취소	237
1. 집행의 정지와 제한	237
가. 의의	237
나. 집행정지의 원인	238
(1) 법정서류의 제출	238
(가) 집행할 판결 또는 그 가집행을 취소하는 등(민집 49조 1호)	238
(나) 강제집행의 일시정지를 명한 취지를 적은 재판의 정본(민집 49조 2호)	239
(다) 집행을 면하기 위하여 담보를 제공한 증명서류(민집 49조 3호)	240
(라) 집행할 판결이 있는 뒤에 채권자가 변제를 받았거나 의무이행을 미루도록 승낙한 취지를 적은 증서(민집 49조 4호)	241
(마) 집행할 판결, 그 밖의 재판이 소의 취하 등(민집 49조 5호)	242
(바) 강제집행을 하지 아니한다거나 강제집행의 신청 등(민집 49조 6호)	243
(2) 법정사실의 발생	243
다. 집행정지의 방법	243
(1) 집행정지기관	243
(2) 신청에 의한 정지	244
(가) 신청의 방법	244
(나) 집행신청 전의 정지서류 제출	244
(다) 집행정지서류 등의 제출시기	244
(3) 직권에 의한 정지	245
(4) 집행정지 시의 조치	245
라. 집행정지의 효력	248
(1) 내용	248
(가) 개시·속행의 금지	248
(나) 예외	249
(다) 집행정지 중 집행처분의 효력	249
(2) 범위	250
마. 정지된 집행의 속행	250
2. 집행의 취소	251

가. 의의	251
나. 집행취소의 사유	251
(1) 집행취소서류의 제출	251
(2) 그 밖의 경우	252
(3) 집행신청의 취하	252
다. 집행취소의 방법	253
라. 집행신청취하서 또는 집행포기의 서면이 제출된 경우의 조치	254
마. 집행취소의 효과	255
제6절 강제집행에 있어서의 구제	257
1. 집행문부여 등에 관한 이의신청	257
가. 집행문부여 거절처분에 대한 이의신청	257
(1) 의의	257
(2) 신청과 접수	257
(3) 심리와 재판	257
(4) 불복신청	258
나. 집행문부여에 대한 이의신청	259
(1) 의의	259
(2) 이의의 사유	259
(3) 이의신청의 절차	260
(가) 관할	260
(나) 이의신청의 시기	261
(다) 신청과 접수	261
(라) 심리와 재판	261
(4) 불복신청	262
(5) 잠정처분	262
(6) 집행문부여에 대한 이의의 소와의 관계	263
2. 집행문부여의 소	263
가. 의의	263
나. 소송절차	264
(1) 관할	264
(2) 당사자적격	265
(3) 소의 제기와 접수	265
다. 심리와 판결	266
3. 집행문부여에 대한 이의의 소	267

가. 의의	267
나. 이의사유	267
다. 소송절차	268
(1) 소제기의 시기	268
(2) 당사자적격	268
(3) 관할	268
(4) 소송목적의 값	269
(5) 접수	269
라. 심리와 판결	269
마. 잠정처분	270
4. 청구에 관한 이의의 소	270
가. 의의	270
나. 적용범위	271
다. 이의이유	272
(1) 이의이유의 내용	272
(가) 청구권의 존재와 내용에 관한 사유	272
(나) 신의칙 위반 또는 권리남용	274
(다) 한정승인, 상속포기 등	274
(2) 이의이유의 제한	275
(3) 이의이유의 동시주장	277
라. 소송절차	277
(1) 소제기의 시기	277
(2) 당사자적격	278
(3) 관할	278
(가) 판결과 그 밖의 재판	278
(나) 지급명령	279
(다) 소송상의 화해조서 등	279
(라) 집행증서	280
(마) 채권자표	280
(4) 소송목적의 값	280
(5) 소송대리권	280
마. 심판절차	280
(1) 소의 제기와 접수	280
(2) 심리	281

(3) 판결	281
바. 잠정처분	283
(1) 잠정처분의 의의	283
(2) 관할법원	283
(3) 신청과 접수	283
(4) 심리와 재판	284
(5) 본안판결 시의 잠정처분	285
5. 제3자의의의 소	286
가. 의의	286
나. 적용범위	287
다. 이의의 원인	288
(1) 소유권	288
(2) 공유권	290
(3) 점유·사용을 내용으로 하는 물권 등	290
(4) 점유권	291
(5) 채무자에 대한 채권적 청구권	291
(6) 양도담보권	291
(7) 가등기담보권	292
(8) 처분금지의 가처분	292
(9) 보전처분이 서로 어긋나는 경우	293
(10) 소유권유보부 매매계약 또는 시설대여(리스)계약의 목적물에 대한 강제집행의 경우	293
라. 소송절차	293
(1) 소제기의 시기	293
(2) 당사자적격	294
(3) 관할	295
(4) 소의 제기와 접수	296
(5) 심리	296
(6) 판결	297
마. 잠정처분	297

제2장 재산명시절차 등 299

제1절 재산명시절차 299

1. 의의 및 성질 299

2. 재산명시명령	299
가. 의의	299
나. 요건	300
(1) 금전의 지급을 목적으로 하는 집행권원 중 가집행의 선고 등	300
(2) 채권자가 강제집행을 개시할 수 있는 상태에 있을 것	300
(3) 채무자가 소송능력이 있는 사람이거나, 제한능력자인 경우에는 법정대리인이 있을 것	300
(4) 채무자의 재산을 쉽게 찾을 수 있다고 인정할 만한 명백한 사유가 없을 것	301
(5) 채무자가 채무를 이행하지 않을 것	301
다. 재산명시명령의 신청	302
(1) 신청방식	302
(2) 접수	302
라. 관할	302
마. 재판	302
(1) 심리	302
(2) 재산명시명령	303
(3) 재산명시신청의 기각	305
바. 재산명시명령에 대한 이의신청	305
(1) 이의신청	305
(가) 이의신청의 방식	305
(나) 접수	306
(2) 이의사유	306
(3) 재판	307
3. 재산명시기일의 실시	309
가. 재산명시기일의 지정 및 출석요구	309
나. 재산명시기일에서의 절차	311
(1) 채무자의 출석	311
(2) 재산목록의 제출	311
(3) 기일의 진행 및 선서	313
다. 명시기일의 연기	315
(1) 통상의 연기	315
(2) 변제 가능성이 있는 경우의 연기	315
라. 재산목록의 정정·보완	316
(1) 채무자에 의한 정정	316

(2) 법원의 보완명령	317
4. 재산목록의 열람·복사	318
5. 집행의 정지, 취소	318
6. 채무자의 감치 및 벌칙	319
가. 감치	319
(1) 감치 제도를 도입한 취지	319
(2) 감치의 요건	320
(가) 감치의 대상자	320
(나) 감치의 사유	320
(3) 관할법원	321
(4) 감치재판의 절차	322
(가) 감치재판개시결정	322
(나) 감치재판기일의 절차	323
(다) 불처벌결정	325
(라) 감치결정	326
(마) 기록의 조제	328
(5) 감치결정에 대한 불복방법 : 즉시항고	328
(가) 즉시항고권자	328
(나) 즉시항고기간	328
(다) 원심법원의 처리	329
(라) 항고법원의 처리	329
(6) 감치결정의 집행	329
(가) 채무자의 감치시설유치와 집행절차	329
(나) 집행통보에 따른 법원의 통지	332
(7) 감치결정의 취소	334
(가) 채무자의 재산명시의무 이행	334
(나) 변제증명서면의 제출	335
(8) 집행의 정지·취소제도와와의 관계	336
나. 거짓의 재산목록을 낸 경우의 벌칙	337
7. 재산명시신청의 재신청	337
제2절 채무불이행자명부	338
1. 의의	338
2. 등재신청	339
가. 등재신청의 요건	339

나. 등재신청	340
(1) 신청방식	340
(2) 접수	341
다. 관할	341
3. 등재신청에 대한 재판	341
4. 명부의 작성, 비치, 열람, 복사	343
5. 명부 등재의 말소	346
가. 신청에 의한 말소	346
나. 직권말소	348
(1) 10년 경과로 인한 말소	348
(2) 등재결정의 취소 등으로 인한 말소	348
다. 말소방법 및 보존	348
라. 말소통지	348
마. 열람, 복사	349
6. 집행의 정지, 취소	349
제3절 재산조회	350
1. 재산조회제도의 취지	350
2. 재산조회전산시스템	351
가. 개요	351
나. 이용신청절차	353
다. 재산조회시스템을 이용한 재산조회절차	353
라. 인증절차	354
3. 재산조회 의 요건	354
가. 신청인적격	354
나. 신청사유	354
다. 재산조회를 할 기관과 조회대상 재산	356
(1) 조회 당시의 재산조회(민집규 36조 1항)	356
(가) 법원행정처	357
(나) 국토교통부	357
(다) 특허청	357
(라) 한국교통안전공단	357
(마) 은행법에 따른 은행 등	357
(2) 과거 재산에 대한 조회(민집규 36조 2항)	358
4. 재산조회 의 신청	359

가. 관할법원	359
나. 신청방식	359
(1) 신청서에 적어야 할 사항	359
(2) 신청사유의 소명	360
(3) 채무자의 인적사항에 관한 자료 제출	360
(4) 신청비용의 예납	360
(5) 신청서에 붙여야 할 인지	362
다. 접수	362
5. 재판	363
가. 심리	363
나. 각하·기각결정	363
다. 재산조회	363
(1) 재산조회결정의 필요성	363
(2) 재산조회의 방법	363
(3) 재산조회결정의 입력	365
6. 조회대상기관의 회보	365
가. 조회에 응하여야 할 의무와 조회 거부시의 벌칙	365
나. 회보서의 제출과 재산조회시스템을 통한 회보의 절차	366
(1) 회보서의 제출	366
(2) 재산조회시스템을 통한 회보	366
다. 재조회와 자료제출요구	367
7. 사건의 종결과 조회비용의 처리	368
8. 조회결과의 관리	369
가. 전담관리자의 지정	369
나. 재산조회결과의 열람·복사	369
다. 재산조회결과를 강제집행 외의 목적으로 사용한 사람에 대한 벌칙	370
◆ 색인	371
◦ 사항색인	373
◦ 조문색인	379
◦ 판례색인	399
◆ 종합 사항색인	403

각 권 차례

II. 부동산집행(1)

제2편 강제집행

제3장 부동산에 대한 집행	3
제1절 강제경매	3
1. 총설	3
2. 강제경매의 대상	7
3. 집행법원	21
4. 강제경매의 신청	23
5. 압류절차	38
6. 경매의 준비	103
7. 매각기일 및 매각결정기일의 지정·공고·통지	187
8. 매각의 실시	212
9. 매각결정절차	263
10. 부동산관리명령	316
11. 매각대금의 지급	321
12. 매각대금지급 후의 처리(소유권이전등기 등의 촉탁)	342
13. 인도명령	381

각 권 차례

III. 부동산집행(2)

제2편 강제집행

14. 배당절차	3
15. 경매신청의 취하	231
제2절 담보권 실행 등을 위한 경매	240
1. 총설	240
2. 임의경매와 강제경매의 절차상 같은 점과 차이점	240
3. 관할법원	245
4. 임의경매의 신청	246
5. 매각절차의 개시 등	282
6. 매각절차의 정지, 취소	300
7. 배당절차	304
8. 형식적 경매에서의 실무상 문제	332
제3절 강제관리	347
1. 총설	347
2. 강제관리의 대상	349
3. 집행법원	350
4. 강제관리의 신청	351
5. 압류절차	353
6. 현금화절차	365
7. 공동집행	376
8. 배당절차	381
9. 강제관리의 정지·취소	393
10. 강제관리절차의 종결	402
제4장 선박, 항공기, 자동차, 건설기계 및 소형선박에 대한 강제집행	404
제1절 선박에 대한 집행	404
1. 총설	404
2. 선박집행의 대상	405
3. 집행법원	412
4. 강제집행의 신청	414
5. 경매개시결정(압류절차)	421

6. 선박집행절차에 있어서의 이해관계인	433
7. 선박집행에서의 보전처분	435
8. 현금화와 배당	445
9. 선박집행절차의 취소	456
10. 선박을 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매	463
11. 선박지분에 대한 집행	466
제2절 항공기에 대한 집행	469
1. 원칙	469
2. 항공기집행의 절차	470
3. 선박집행과의 차이	470
4. 집행의 대상	473
5. 항공기를 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매	473
제3절 자동차에 대한 집행	475
1. 총설	475
2. 집행의 대상	475
3. 부동산강제경매 규정의 준용	477
4. 집행법원	479
5. 경매절차의 개시	480
6. 자동차인도명령	484
7. 자동차의 보관·이전과 사건의 이송	491
8. 현금화 및 변제절차의 특칙	496
9. 집행신청이 취하된 경우의 특칙	506
10. 자동차를 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매	509
11. 자동차지분에 대한 경매	510
제4절 건설기계에 대한 강제집행	511
제5절 소형선박에 대한 강제집행	511

각 권 차례

IV. 동산·채권 등 집행

제2편 강제집행

제5장 동산에 대한 강제집행	3
제1절 유체동산에 대한 강제집행	3
1. 총설	3
2. 압류의 대상이 되는 유체동산	5
3. 압류절차	31
4. 현금화절차	52
5. 집행의 경합	97
6. 변제절차	117
7. 압류의 취소(해제)	125
8. 유체동산을 목적으로 하는 담보권의 실행을 위한 경매	128
9. 동산·채권 등의 담보에 관한 법률에 따른 담보권의 실행	131
10. 미제사건의 보고	140
제2절 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행	141
제1관 금전채권에 대한 강제집행	141
1. 총설	141
2. 집행의 대상	142
3. 압류절차	169
4. 제3채무자의 공탁(민집 248조)	259
5. 현금화절차	282
6. 집행의 경합	365
제2관 유체물의 인도청구권 등에 대한 강제집행	388
1. 총설	388
2. 유체동산의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행	389
3. 부동산 등의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행	399
제3관 그 밖의 재산권에 대한 강제집행	411
1. 총설	411
2. 주식에 대한 집행	419
3. 예탁유가증권 및 전자등록주식등에 대한 집행	426

4. 신탁수익권에 대한 집행	440
5. 출자증권에 대한 집행	442
6. 합명회사 등의 사원의 지분에 대한 집행	445
7. 민법상 조합에서 조합원의 지분에 대한 집행	447
8. 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권)에 대한 집행	450
9. 전세권, 임차권 등 용익권, 리스이용권 등에 대한 집행	454
10. 가등기상 권리, 등기된 환매권에 대한 집행	457
11. 선박·자동차·건설기계·소형선박 및 항공기의 각 공유지분에 대한 집행	459
12. 골프 회원권, 스포츠센터 회원권, 콘도 회원권에 대한 집행	462
13. 인터넷 도메인이름에 대한 집행	470
14. 체비지에 대한 집행	475
15. 각종 면허·허가에 따른 권리에 대한 집행	476
제4관 채권 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행	477
1. 총설	477
2. 질권의 실행	478
3. 물상대위	481
4. 예탁유가증권에 대한 담보권의 실행	485
제3절 배당절차	487
1. 총설	487
2. 배당절차개시의 요건	489
3. 관할법원	502
4. 기록의 편성	503
5. 배당의 준비	505
6. 배당기일에서의 진술	522
7. 배당의 실시	530
제6장 금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행	549
제1절 총설	549
1. 금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행	549
2. 물건의 인도 등을 목적으로 하는 채권에 기초한 강제집행	550
3. 작위나 부작위를 목적으로 하는 채권에 기초한 강제집행	550
제2절 유체물 인도청구권의 집행	550
1. 동산인도청구권의 집행	550
2. 부동산·선박 인도청구권의 집행	558
3. 목적물을 제3자가 점유하는 경우의 인도집행	575
제3절 대체집행	577
1. '하는 채무'에 대한 강제집행방법 일반	577
2. 대체적 작위채무(민 389조 2항 후단)에 대한 강제집행	578

3. 부작위채무 위반에 대한 대체집행 (민법 389조 3항에 따른 위반결과 제각과 장래에 대한 적당한 처분)	599
제4절 간접강제	606
1. 간접강제의 적용범위	606
2. 일반적 절차	610
3. 부대체적 작위채무의 간접강제	619
4. 부작위채무의 간접강제	630
제5절 의사표시를 하여야 할 의무의 집행	633
1. 개설	633
2. 민사집행법 263조가 적용되는 의사표시	634
3. 집행권원의 종류	637
4. 집행방법	639
5. 의사표시 의제의 효과	643

각 권 차례

V. 보전처분

제3편 보전처분

제1장 서설	3
제1절 보전처분의 의의	3
1. 보전처분의 필요성	3
2. 보전처분의 개념	4
3. 보전처분의 특징	4
4. 보전처분 남용의 문제	7
제2절 보전처분의 종류	8
1. 가압류(민집 276조)	8
2. 가처분	8
3. 특수 보전처분	10
제3절 보전소송의 당사자	12
1. 의의 및 호칭	12
2. 당사자능력과 소송능력 및 대리	13
3. 당사자적격	17
4. 참가와 승계	19
제4절 보전소송의 관할	22
1. 토지관할	22
2. 사물관할	27
3. 직분관할	28
4. 재판장의 긴급처분권	28
5. 시·군법원의 관할에 대한 특례	28
6. 보전사건의 이부·이송	29
7. 국제민사보전사건에 관한 국제재판관할	29
제5절 보전처분과 채무자의 회생·개인회생·파산 절차	33
1. 회생절차·개인회생절차와 보전처분	33
2. 파산절차와 보전처분	35

제2장 보전처분의 요건	38
제1절 서설	38
1. 개설	38
2. 피보전권리와 보전의 필요성의 관계	38
3. 두 요건의 심리의 방법과 순서	39
제2절 피보전권리	39
1. 가압류의 피보전권리(민집 276조)	39
2. 다툼의 대상에 관한 가처분의 피보전권리	42
3. 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 피보전권리	48
4. 관련 문제	51
제3절 보전의 필요성	53
1. 개설	53
2. 가압류의 보전의 필요성	53
3. 다툼의 대상에 관한 가처분의 보전의 필요성	55
4. 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 보전의 필요성	57
5. 보전의 필요성이 부정되는 경우	59
제3장 보전처분신청과 심리	62
제1절 보전처분신청	62
1. 의의	62
2. 신청의 방식	62
3. 신청의 접수절차	70
4. 신청의 병합·변경	71
5. 신청의 대위	71
6. 신청의 효과	71
7. 보전처분신청의 취하	74
제2절 보전처분신청의 심리	76
1. 신청서의 형식적 심사	76
2. 실질적 심리	77
제3절 소명과 그 대응	83
1. 증명의 정도 - 소명	83
2. 소명의 방법	83
3. 소명사항	85
4. 소명책임	86
5. 소명의 대응	86

제4장 보전처분신청에 대한 재판	87
제1절 개설	87
제2절 신청을 배척하는 재판	87
1. 의의	87
2. 각하명령	88
3. 각하결정	88
4. 기각결정	89
5. 불복절차	89
제3절 보전처분을 명하는 재판	90
1. 개설	90
2. 담보	90
3. 가압류명령의 내용	99
4. 가처분결정의 내용	105
제4절 보전재판의 고지와 효력	110
1. 보전재판의 고지	110
2. 보전처분의 효력	111
제5절 보전소송에서의 조정·화해	113
1. 조정·화해의 가능성 및 시기	113
2. 보전소송물에 관한 조정·화해	113
3. 본안소송물에 관한 조정·화해	113
4. 조정·화해의 효력	114
5. 조정·화해의 절차	114
제5장 보전처분에 대한 채무자의 구제	115
제1절 총설	115
1. 총론	115
2. 보전처분에 대한 이의	115
3. 보전처분의 취소	116
4. 보전처분이의와 보전처분취소의 관계	116
5. 부당한 보전처분과 손해배상	118
6. 가처분의 취소와 원상회복	122
7. 가처분에 대한 불복과 집행정지 및 집행취소	124
제2절 보전처분에 대한 이의	126
1. 이의절차의 구조	126
2. 관할법원과 이송	126
3. 신청과 접수	127
4. 이의신청의 시기와 이의의 이익	131

5. 이의신청의 방식과 이의사유	133
6. 심리	138
7. 재판	147
제3절 보전처분의 취소	154
1. 총론	154
2. 제소기간 경과로 인한 취소	160
3. 사정변경에 따른 보전처분의 취소	169
4. 담보제공으로 인한 가압류취소	175
5. 특별사정에 의한 가처분취소	178
제6장 보전항고	182
제1절 즉시항고	182
1. 보전처분신청을 배척하는 결정에 대한 즉시항고	182
2. 보전처분에 대한 즉시항고는 불가	183
3. 보전처분이의·취소재판에 대한 즉시항고	184
4. 재항고	190
제2절 통상항고	191
제3절 특별항고	192
제4절 도산절차와 보전항고절차	192
제7장 보전집행	194
제1절 보전집행의 일반원칙	194
1. 강제집행 규정의 준용	194
2. 보전집행의 특색	194
3. 집행기관	195
4. 집행신청의 요부	195
5. 채무자에 대한 송달과 집행착수의 관계	196
제2절 집행기간	197
1. 의의 및 성질	197
2. 기산점	198
3. 집행의 의미	200
4. 집행의 속행	202
5. 집행기간 경과와 효과	202
제3절 본집행으로의 이전	203
1. 개요	203
2. 가압류의 본집행으로의 이전	205
3. 가처분의 본집행으로의 이전	206

4. 이전의 효과	207
제4절 보전집행의 취소	209
1. 집행취소의 의의	209
2. 집행취소의 사유	209
3. 집행취소의 절차	214
4. 집행취소의 효과	217
제5절 보전처분집행에 관한 불복	218
1. 집행에 관한 이의	218
2. 제3자의이의 소	220
3. 집행항고	222
제8장 각종의 가압류와 그 집행	224
제1절 부동산에 대한 가압류	224
1. 총설	224
2. 부동산소유권에 대한 가압류	224
3. 부동산 수익의 가압류를 위한 강제관리	232
제2절 선박·항공기·자동차·건설기계에 대한 가압류	234
1. 선박에 대한 가압류	234
2. 항공기에 대한 가압류	238
3. 자동차·건설기계에 대한 가압류	239
제3절 유체동산에 대한 가압류	242
1. 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 심사	242
2. 공탁과 가압류명령	243
3. 집행절차	243
제4절 금전채권에 대한 가압류	247
1. 총설	247
2. 지명채권에 대한 가압류	250
3. 예금채권에 대한 가압류	254
4. 저당권부채권, 전세권부 채권에 대한 가압류	257
5. 배서가 금지된 지시채권에 대한 가압류	259
6. 다른 절차와의 경합	261
제5절 인도청구권 및 권리이전청구권에 대한 가압류	263
1. 유체동산의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 가압류	263
2. 부동산 등의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 가압류	264
제6절 그 밖의 재산권에 대한 가압류	267
1. 총설	267
2. 골프 회원권, 스포츠 회원권, 콘도 회원권에 대한 가압류	268

3. 주식에 대한 가압류	270
4. 출자증권에 기한 조합원 지분에 대한 가압류 등	274
5. 사원의 지분에 대한 가압류	276
6. 지식재산권에 대한 가압류	276
7. 전세권에 대한 가압류	278
제9장 각종의 가처분과 그 집행	279
제1절 부동산에 대한 가처분	279
1. 처분금지가처분	279
2. 점유이전금지가처분	295
3. 공사금지가처분 등	305
4. 채권자의 행위에 대한 방해금지를 명하는 가처분	317
5. 방해물배제의 가처분	320
6. 인도·철거·수거 등 단행가처분	321
7. 가등기와 관련한 가처분	325
제2절 선박·항공기·자동차·건설기계 등에 대한 가처분	327
1. 개요	327
2. 처분금지가처분	328
3. 점유이전금지가처분	328
제3절 유체동산에 대한 가처분	330
1. 점유이전금지가처분	330
2. 동산인도단행가처분	332
3. 사용금지가처분	333
제4절 채권과 허가권 등에 대한 가처분	334
1. 채권의 추심 및 처분금지가처분	334
2. 허가권 양도금지가처분	336
3. 건축허가명의 처분금지가처분	337
4. 미등기 건물 수분양자의 권리 관련 처분금지가처분	338
5. 무허가건물관리대장의 명의변경금지가처분	341
6. 금전의 지급을 구하는 가처분	342
7. 보증보험금·신용장대금 지급금지가처분	344
제5절 유가증권에 대한 가처분	346
1. 개요	346
2. 신청	347
3. 주문례	347
4. 집행	348

제6절 그 밖의 재산권에 대한 가처분	348
1. 지식재산권에 대한 가처분	348
2. 광업권에 대한 가처분	375
제7절 단체 임원의 직무집행정지 등에 관한 가처분	376
1. 피보전권리와 본안소송	376
2. 신청	381
3. 심리	383
4. 직무대행자	386
5. 집행 및 그 효력	393
제8절 상사사건에 관한 가처분	398
1. 이사의 행위를 금지하는 가처분	398
2. 주주총회에 관한 가처분	400
3. 주주총회안건상정 가처분	405
4. 주식에 관한 가처분	408
5. 회계장부 등 열람·등사가처분	415
제9절 노동사건에 관한 가처분	420
1. 노동가처분의 특징	420
2. 가처분의 당사자	421
3. 근로자 측 가처분	424
4. 사용자 측 가처분	436
제10절 그 밖의 임시의 지위를 정하기 위한 가처분	442
1. 업무방해금지·인격권침해금지가처분	442
2. 국가 등이 실시하는 입찰절차의 속행금지가처분	448
3. 계약에 관한 가처분	454
4. 공매절차중지가처분	461
5. 경업금지가처분	462
6. 의사의 진술을 명하는 가처분	465